SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2939207 - MG (2025/0179256-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	CELSO BATISTA FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS	:	PEDRO DOJAS MELLO ANDRADE - MG197028
		LUCIANO SANTOS LOPES - MG074563
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU	:	RAPHAEL PIRES FERREIRA
CORRÉU	:	FELIPE BAPTISTA FERREIRA

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por CELSO BATISTA FERREIRA JUNIOR contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, manejado contra acórdão da 3ª Câmara Criminal daquela Corte (e-STJ fls. 1.861/1.953).

Consta dos autos que o agravante, investigador da Polícia Civil, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 158 e 129 do Código Penal, 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e 9º e 30 da Lei n. 13.869/2019 (e-STJ fls. 2/5). A sentença absolveu-o do crime do art. 9º da Lei n. 13.869/2019, condenou-o pelos crimes dos arts. 158, § 1º, do Código Penal, 30 da Lei n. 13.869/2019 e 12 da Lei n. 10.826/2003 e reconheceu a absorção dos crimes dos arts. 129 do Código Penal e 15 da Lei n. 10.826/2003 pela extorsão. A pena foi fixada em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses, sendo 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial fechado, além de multa, com a decretação da perda do cargo público (e-STJ fls. 1.535/1.594).

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e deu parcial provimento à apelação defensiva para absolver o agravante do crime de extorsão majorada e, afastada a consunção, condená-lo pelos crimes dos arts. 15 da Lei n. 10.826/2003 e 129 do Código Penal, além de reduzir as penas-base dos crimes dos arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 30 da Lei n. 13.869/2019. A pena ficou em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sendo 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61133595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 22:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: dcde45f1-33ee-482a-a3cc-596e7f1cd423

inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, mantidas a perda do cargo e a reparação mínima dos danos (e-STJ fls. 1.861/1.953).

Os embargos de declaração opostos pela defesa e pelo Ministério Público foram rejeitados (e-STJ fls. 1.978/1.984 e 2.011/2.023).

No recurso especial (e-STJ fls. 2.083/2.111), a defesa alega violação: **(i)** do art. 30 da Lei n. 13.869/2019, porque o agravante, policial civil sem atribuição para instaurar investigação ou ação penal, não poderia figurar como sujeito ativo do crime; **(ii)** do art. 384 do Código de Processo Penal e da coisa julgada, porque a absorção dos crimes de lesão corporal e de disparo de arma de fogo pela extorsão teria decorrido de *mutatio libelli* implícita, não impugnada pela acusação, o que impediria, em recurso exclusivo da defesa, a condenação pelos crimes antes absorvidos; e **(iii)** dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, pela quebra da cadeia de custódia das provas extraídas do *pen drive* entregue pela vítima e do aparelho celular apreendido na residência do agravante.

Requer a absolvição do crime do art. 30 da Lei n. 13.869/2019 e dos crimes antes absorvidos e, subsidiariamente, a declaração de ilicitude das provas digitais, com o desentranhamento e a prolação de nova sentença.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 2.115/2.119), o recurso foi inadmitido com fundamento na Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 2.124/2.126). No agravo (e-STJ fls. 2.133/2.161), a defesa sustenta que as teses do recurso especial partem das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias e dispensam o reexame de provas. Na contraminuta, o Ministério Público estadual pede o não conhecimento do agravo, por incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 2.165/2.170).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 2.190/2.194).

É o relatório. Decido.

Admissibilidade

A decisão de inadmissão apoiou-se em fundamento único, a incidência da Súmula n. 7/STJ, ao argumento de que a controvérsia teria sido resolvida a partir de aspectos específicos da demanda (e-STJ fl. 2.125). Ao contrário do que sustenta a contraminuta, o agravo enfrentou esse fundamento de modo específico, tese a tese.

Quanto ao art. 30 da Lei n. 13.869/2019, a defesa demonstrou que a controvérsia parte de duas premissas assentadas no acórdão — a condição de policial civil do agravante e a condução da vítima à delegacia, com o registro da ocorrência — e restringe-se à sua qualificação jurídica (e-STJ fls. 2.137/2.138). Quanto ao art. 384 do

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61133595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 22:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: dcde45f1-33ee-482a-a3cc-596e7f1cd423

Código de Processo Penal, afirmou que a tese se resolve a partir das conclusões já lançadas pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 2.149). Quanto à cadeia de custódia, indicou os trechos do acórdão em que o tema foi debatido (e-STJ fls. 2.149/2.150). Não incide, portanto, a Súmula n. 182/STJ.

Conheço, pois, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que, na parte conhecida, comporta parcial provimento.

Da alegação de violação do art. 30 da Lei n. 13.869/2019

O art. 30 da Lei n. 13.869/2019 tipifica a conduta de *"dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente"*. Os núcleos do tipo pressupõem que o agente público detenha atribuição ou competência para instaurar ou conduzir a persecução. Quem, sem essa atribuição, apenas provoca a atuação da autoridade competente com notícia falsa não dá início à persecução penal: apenas dá causa a ela, conduta que não se amolda ao tipo do art. 30.

Nesse sentido:

> *"3. No caso, como bem destacado pela Corte a quo, o Agravante, 'policial civil na época dos fatos, não possuía atribuição para determinar a instauração de inquérito policial, tampouco de ação penal. Sua conduta, como acertadamente destacou a magistrada, consistiu em dar causa à instauração de investigação policial pelos crimes de tráfico de drogas e associação para ao tráfico que sabia não terem ocorrido' (sem grifos no original).*
> *4. Para incidência da norma prevista no art. 30 da Lei de Abuso de Autoridade, deve o Agente ter atribuição ou competência para dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, o que não se verifica na espécie."*
>
> *(AgRg no HC n. 766.371/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)*

No caso, o Tribunal de origem assentou que, após abordar a vítima, o agravante, investigador da Polícia Civil, registrou o histórico do boletim de ocorrência com informações que sabia falsas, atribuindo-lhe desobediência e resistência (e-STJ fls. 1.931/1.933). A vítima foi conduzida à delegacia, e a prisão foi ratificada pela autoridade policial, com a lavratura do auto de prisão em flagrante (e-STJ fls. 1.932 e 1.934). Com base nesses fatos, concluiu que o agravante, *"ao registrar o referido histórico de ocorrência, deu início à persecução penal sem justa causa, contra pessoa que sabia inocente"* (e-STJ fl. 1.933).

A conclusão não se sustenta à luz do tipo penal. O registro da ocorrência e a apresentação do conduzido não instauram, por si, a persecução penal: a lavratura do auto de prisão em flagrante e a condução da investigação são atos da autoridade policial (art.

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61133595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 22:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: dcde45f1-33ee-482a-a3cc-596e7f1cd423

304 do Código de Processo Penal e art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.830/2013). O agravante figurou no procedimento como condutor e suposta vítima, sem atribuição para iniciar ou conduzir a persecução. A conduta, apesar de reprovável, não se subsume ao art. 30 da Lei n. 13.869/2019.

A solução decorre da qualificação jurídica dos fatos tal como descritos no acórdão recorrido, sem reexame de provas. Ausente recurso da acusação sobre o ponto, o reconhecimento da atipicidade conduz à absolvição do agravante, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sendo vedada, em recurso exclusivo da defesa, nova definição jurídica que agrave sua situação (art. 617 do Código de Processo Penal).

Da alegação de violação do art. 384 do Código de Processo Penal e da coisa julgada

O Tribunal de origem absolveu o agravante do crime de extorsão e, afastada a consunção reconhecida na sentença, examinou a materialidade e a autoria dos crimes antes absorvidos, ressalvando que a condenação por eles não poderia agravar a situação jurídica do acusado (e-STJ fl. 1.921). Ao julgar os embargos de declaração, registrou que o juízo de primeiro grau *"não partiu de fato distinto daquele contido na denúncia, mas, apenas, procedeu à classificação jurídica que entendeu mais adequada"* (e-STJ fl. 1.982).

A consunção resolve conflito aparente de normas e pressupõe a subsistência do crime-fim. Afastada a condenação pelo crime-fim, nada remanesce a absorver, e a condenação pelo crime-meio não configura *reformatio in pejus*, desde que não piore a situação do réu. Confira-se:

> *"2. Restando o agente absolvido quanto ao crime-fim, viável sua condenação quanto ao crime-meio diante da inexistência de normas penais simultaneamente incidentes sob os fatos delituosos, situação que afasta, por si só, a aplicação do princípio da consunção.*
> *3. O princípio da non reformatio in pejus impede que, em recurso exclusivo da defesa, ocorra uma piora na situação jurídica do réu.*
> *Não há que se falar em reformatio in pejus quando o julgamento do recurso afasta condenação mais gravosa (crime-fim) que implica, automaticamente, no restabelecimento de decreto condenatório anterior (crime-meio) por infração menos grave e com reprimenda menor, diante da manifesta melhora na esfera jurídica do recorrente."*
>
> *(AgRg no REsp n. 1.535.884/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 17/9/2015.)*

A própria defesa reconhece a orientação, mas sustenta que a absorção decorreu de *mutatio libelli* implícita, acobertada pela coisa julgada por falta de recurso da acusação (e-STJ fl. 2.148). A premissa contraria o que assentou o Tribunal de origem quanto à

identidade entre os fatos da denúncia e os da sentença (e-STJ fl. 1.982), e infirmá-la exigiria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.

Ademais, o vício alegado, se existisse, conduziria à nulidade da sentença, e não à formação de coisa julgada favorável ao réu sobre a absorção. A apelação defensiva devolveu ao Tribunal o exame da condenação, e o resultado foi a redução da pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias (e-STJ fl. 1.952). Não há violação do art. 384 do Código de Processo Penal.

Da alegação de quebra da cadeia de custódia

O Tribunal de origem consignou que o *pen drive* entregue pela vítima à Corregedoria foi submetido a exame pericial, que não identificou trechos editados, e que o laudo registra o encaminhamento por ficha de acompanhamento de vestígio (e-STJ fls. 1.869/1.870). Quanto ao celular, assentou que o boletim de ocorrência, o auto circunstanciado e o laudo indicam o mesmo invólucro numerado (e-STJ fl. 1.871). Acrescentou que o agravante, ouvido em juízo, não sustentou a adulteração dos arquivos e confirmou as conversas mantidas com a vítima (e-STJ fls. 1.872/1.873).

A inobservância de formalidades dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não acarreta, por si, a imprestabilidade da prova, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, se há indício de adulteração. A propósito:

> *"II - A questão da quebra na cadeia de custódia é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o seu encontro até o ulterior armazenamento e análise. Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais. Precedentes.*
> *III - No caso concreto, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência, nos vídeos extraídos do celular apreendido, capaz de invalidá-los ao ponto de ensejar a nulidade, ainda que parcial.*
> *Ademais, a extração dos dados se deu mediante autorização judicial prévia, após lavratura de auto de apresentação e apreensão (fl. 975) e e foi realizada por perito criminal."*
>
> *(AgRg no AgRg no HC n. 843.649/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)*

Concluir de modo diverso, para reconhecer a adulteração ou a perda de confiabilidade dos arquivos, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. Nessa parte, o recurso especial não comporta conhecimento.

Da readequação da pena

Afastada a condenação pelo crime do art. 30 da Lei n. 13.869/2019, excluem-se as penas de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa a ele impostas (e-STJ fl. 1.945). Subsistem as penas de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ fl. 1.946); de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ fl. 1.947); e de 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de detenção, pelo crime do art. 129 do Código Penal (e-STJ fl. 1.948).

Somadas na forma do art. 69 do Código Penal, as penas totalizam 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias, sendo 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de detenção, e 60 (sessenta) dias-multa. Mantém-se o regime inicial semiaberto, fixado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis dos crimes remanescentes (e-STJ fl. 1.949).

Dispositivo

Ante o exposto, **conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento** para absolver CELSO BATISTA FERREIRA JUNIOR do crime do art. 30 da Lei n. 13.869/2019, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e redimensionar a pena para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias, sendo 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de detenção, e 60 (sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61133595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 22:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: dcde45f1-33ee-482a-a3cc-596e7f1cd423